

[3] 용도 지정 매각 국유재산에 대한 사후관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제51조(용도를 지정한 매각)에 따르면 제58조(수의계약 요건) 제1항 제15호 및 제18호 다목·바목·사목·자목·차목에 따라 수의계약의 방법으로 매각하는 경우 및 국유재산법 외 다른 법률에 따라 단체의 운영과 사업시행·시설설치를 위해 국유재산을 매수자에게 우선 매각하는 경우에는 재산의 용도와 그 용도에 사용하여야 할 기간을 정하여 매각하여야 한다고 되어 있고
 - 용도를 지정하여 매각하는 경우에는 [별지 제17호의3서식]의 특약사항을 포함한 매매계약서를 작성하고 위반사유가 발생하면 해당 매매계약을 해제한다는 내용의 특약등기를 하여야 한다고 되어 있으며
 - 매각일로부터 2개월이 되면 제2항에 따른 특약등기의 이행 여부를 확인하여야 하며, 매각일로부터 2년이 되면 매수인이 지정된 용도로 사용하는지 여부를 점검하고 이후 매각일로부터 10년이 되는 해까지 매년 점검하여야 한다고 되어 있음
 - 한편, 용도를 지정하여 매각한 국유재산은 국유재산관리시스템(BPM)에서 조회가 가능하도록 하고 특약등기 및 지정한 용도로 사용하는지 여부 등을 확인·점검하여 입력할 수 있도록 하는 등 용도를 지정하여 매각한 국유재산을 효과적으로 사후 관리할 수 있도록 국유재산관리시스템(BPM)을 운용할 필요가 있음

□ 그런데, 광주전남지역본부에서 용도를 지정하여 매각한 국유재산에 대한 사후 관리 실태를 점검한 결과

○ ‘제주특별자치도 서귀포시’ 소재 국유재산은 2014. 9. 26. 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제58조 제18호 사목1)에 따라 「농어촌정비법」 제82조에 따른 ‘제주 ●●동 농어촌 관광휴양단지’로 용도를 지정하여 ○○○○○○에게 매각하는 처분승인을 받아

- 2015. 1. 14. 매각대금 74,736,000원 전액을 입금받아 매매계약을 체결하였으며 2015. 3. 6 특약등기2)를 한 후 국유재산의 소유권을 ○○○○○○로 이전하였으므로

△ 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제51조(용도를 지정한 매각)3)에 따라 매수인이 지정된 용도로 사용하는지 여부를 점검하여야 하는데도 용도를 지정하여 매각한 국유재산에 대해 국유재산관리시스템(BPM)에서 별도 조회할 수 있는 프로그램이 없어 감사일 현재까지 매수인이 지정된 용도로 사용하는지 여부에 대한 확인을 한 번도 실시하지 않았으며

1) 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제58조(수의계약 요건) ① 수탁부동산은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의 계약의 방법으로 매각할 수 있다.

18. 법률에 따라 수행하는 사업 등을 지원하기 위한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
사. 「농어업·농어촌 및 식품산업 기본법」 제50조제1항에 따른 지역특산물 생산단지로 지정된 지역 또는 「농어촌정비법」 제82조에 따라 농어촌 관광휴양단지로 지정·고시된 지역에 위치한 국유지를 그 사업 부지 전체 면적의 50퍼센트 미만의 범위에서 그 사업시행자에게 매각하는 경우

2) 환매권자를 국가로 하고, 환매기간을 2015. 1. 14일부터 2년 이내에 농어촌관광휴양단지로 사용하지 아니한 경우 및 2015. 1. 14.부터 10년 이내에 용도를 폐지하는 경우로 정하여 특약등기 함

3) 기획재정부 감사 개선요구사항을 반영하여 2016. 12. 8. 용도지정 매각재산에 대한 적법성 유지를 위해 점검시기를 구체화하고 특약사항 등 세부사항을 신설함

△ 현장을 확인하였더라도 국유재산관리시스템(BPM)에서
점검 결과를 입력할 수 없어 효율적인 사후 관리가 곤란한
실정임⁴⁾

【조치할 사항】

- ◇ 광주전남지역본부장은 용도를 지정하여 매각한 ‘제주특별자치도 서귀포시’ 소재 국유재산에 대하여 매수인이 지정된 용도로 사용하는지 여부를 즉시 점검하는 등 관련 업무를 철저히 하고 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (주의)
- ◇ 국유재산총괄부장은 용도를 지정하여 매각한 국유재산에 대하여 관련 세칙에 따라 국유재산관리시스템(BPM)에서 조회가 가능하고 점검 결과를 입력 가능하도록 하는 등의 프로그램을 개발·운용하시기 바람. (개선)

4) 광주전남지역본부에서 감사기간 중인 2018. 9. 20. 매수인이 국유재산을 지정된 용도로 사용하는지 여부에 대하여 확인한 결과, 당초 매각 용도인 농어촌관광휴양단지가 건설되지 않은 상태이나 연내 사업 시행 예정임을 확인함